

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 882/2533

นางจุไร วิชชาภา

โจทก์

นางกรณิศ บุญวิสุทธิ หรือนางสาวจรัส

ศรี สหสร้างษ์

จำเลย

นางกรณิศ บุญวิสุทธิ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 91)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยขอแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 4891,4892 ตำบลตลาดกระทุ่มแบนอำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมตึกแถว 3 ชั้นเลขที่ 178,178/1 บนที่ดินทั้งสองแปลง และคู่ความตกลงทำสัญญา ประนีประนอมยอมความว่า ข้อ 1 ทั้งสองฝ่ายตกลงระงับข้อพิพาทโดย การประมูลที่ดินพิพาทรวมทั้งสิ่งก่อสร้างระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดให้ราคาสูงสุดก็ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคู่ความฝ่ายนั้น ข้อ 2 กำหนดวันประมูลในวันที่ 11 สิงหาคม 2529 เวลา 10.00 น. ที่ ศาลชั้นต้น โดยจำศาลหรือพนักงานศาลที่จำศาลมอบหมายจะเป็นผู้ดำเนินการ ประมูลคู่ความ ฝ่ายใดไม่มาศาล หรือแต่งตั้งผู้แทนมาประมูลแทนในวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิในการประมูล และให้ถือว่ายินยอมขายที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งในราคา 300,000 บาทต่อมาเมื่อถึงวันประมูล

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความจำศาลได้เสนอรายงานต่อศาลชั้นต้นว่า ในเวลา 10 นาฬิกา ตามกำหนดคงมีแต่โจทก์มาศาล ฝ่ายจำเลยไม่มีผู้ใดมา ได้สอบถามโจทก์แล้วโจทก์แถลงว่าตกลงจะซื้อที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างในราคา 300,000 บาท แต่จำเลยได้ยื่นคำแถลงในวันเดียวกัน นั้นเองว่าจำเลยมาทันเวลาและพร้อมที่จะประมวลตามคำสั่งศาล ขอโอกาสให้จำเลยได้ประมวลด้วยศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่าเมื่อจำเลยไม่มาศาลตามนัดโดยมาล่าช้ากว่ากำหนดกรณีจึงต้องด้วยข้อ 2 แห่งสัญญายอมคือต้องถือว่าจำเลยสละสิทธิในการประมวลและยอมขายที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่โจทก์ตามยอม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 84,86)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้งดการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตกลงประมวลกันไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 65)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการโอนที่ดินพิพาทไว้ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการโอนที่ดินพิพาทไว้ระหว่างฎีกา

(เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ